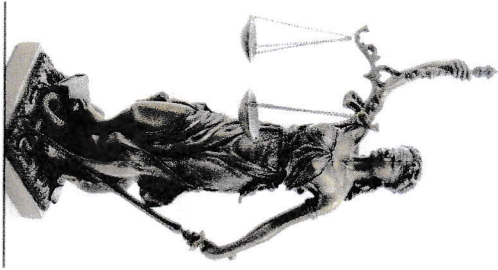


Strafrecht



5

- gesetzliche Vorschriften (Personenstandsgesetz, InfektionsschutzG, Kinderschutzgesetz (KKG))
- Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Nichtanzeige geplanter Straftaten
- 3. Freiheitsberaubung §239 StGB**
- I. a) Dann müsste X
 - einen anderen Menschen
 - einsperren oder
 - auf andere Weise der Freiheit beraubt haben.
- Besondere Rechtfertigungsgründe:**
- II. dd)**
 - Richterlicher Beschluss bei Menschen unter Betreuung
 - Richterliche Anordnung bei Unterbringung nach PsychKG
- 4. Totschlag §212 StGB**
- I. a) Dann müsste X
 - einen Menschen getötet haben
 - ohne Mörder zu sein

6

- 5. Sachbeschädigung §303 StGB**
- I. a) Dann müsste X
 - eine fremde Sache
 - beschädigt oder
 - zerstört haben.
- 6. Unterlassene Hilfeleistung §323 c StGB**
- I. a) Dann müsste X
 - bei einer Notlage
 - nicht Hilfe geleistet haben,
 - obwohl diese erforderlich
 - und zumutbar war.
- 7. Aussetzung §221 StGB**
- I. a) Dann müsste X einen Menschen
 - in eine hilflose Lage versetzt oder
 - in hilfloser Lage trotz Obhuts- und Beistandspflicht im Stich lassen und ihn dadurch
 - der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung ausgesetzt haben.

7

- 8. Tötung auf Verlangen §216 StGB**
- Dann müsste X
 - durch das ausdrückliche und ernsthaftes Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden sein.
- 9. Urkundenfälschung §267 StGB**
- Dann müsste X
 - zur Täuschung im Rechtsverkehr
 - eine unechte Urkunde hergestellt
 - eine echte Urkunde verfälscht
 - oder eine solche Urkunde gebraucht haben.
- Unechte Unterlassung:
- I. a) **Tatbestand**
 - + I. c) Dann müsste X durch Nichtstun ... + Seine Garantenstellung ergibt sich aus:
 - Vertrag (Arzt/ Pflegekraft)
 - Gesetz
 - Vertrauensstellung
 - Vorangegangenen gefährdenden Tun

1

- Obersatz:** X... könnte sich wegen strafbar gemacht haben.
- I. Tatbestand**
- Dann müsste er....** (Gesetz S. 4ff.)
- (a) Hier hat X (Fall)
- (b) bei Unterlassen) weiter Seite 7)
- II. Rechtswidrigkeit**
- X... müsste auch rechtswidrig gehandelt haben. Die Rechtswidrigkeit entfällt wenn Rechtfertigungsgründe vorliegen:
- In Betracht kommt...
 - a) Einwilligung**
 - ausdrücklich: mündlich, schriftlich, schlussichtiges Handeln
 - **maßgeblich:** Pat. ist nicht bei Bewusstsein
 - Dann wird vom Arzt vermutet, was ein vernünftiger Pat. wünschen würde.

2

- bb) Notwehr / Nothilfe**
- Verteidigung die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff von sich / oder einem anderen / abzuwehren.
- cc) Notstand**
- Bei gegenwärtiger Gefahr für ein Rechtsgut (z.B. Leben) darf in ein anderes weniger gewichtiges Rechtsgut (z.B. Gesundheit, Freiheit, Eigentum, informationelle Selbstbestimmung) eingegriffen werden, wenn dies erforderlich ist.
- Besondere Rechtfertigungsgründe** (Nur bei Verletzung von Privatgeheimnissen oder Freiheitsberaubung)
- dd) III. Schuld**
- hat X (e) schuldhaft gehandelt
- (nichts) (b) durch (q) die Handlung des X gerechtfertigt.

3

- aa) X müsste schuldhaft sein. (Dann müsste X über 14 Jahre alt und nicht krankhaft seelisch gestört sein.) X ist
- b) In Betracht kommt Vorsatz oder Fahrlässigkeit.
- aa) **Vorsatz** (Dann müsste X mit Wissen und Wollen den Tatbestand erfüllt haben) Hier wusste X ... und wollte X ...
- bb) oder **Fahrlässigkeit** (Dann müsste X eine Sorgfaltspflichtverletzung begangen haben.) Hier hat X eine Pflicht verletzt, in dem...
 - Ergebnis:**
 - X hat sich (nicht) wegen (vorsätzlicher oder fahrlässiger) strafbar gemacht.**

4

- Tatbestände**
- 1. Körperverletzung §223 StGB:**
- I. a) Dann müsste X
 - eine andere Person
 - körperlich misshandelt
 - oder an der Gesundheit geschädigt haben.
- Beachte:** Nach der Rechtsprechung ist der Heileingriff (z.B. OP, Behandlungspflege, Bestrahlung) ist immer eine Körperverletzung.
- 2. Verletzung von Privatgeheimnissen §203 StGB**
- I. a) Dann müsste X
 - als Geheimnisträger
 - ein fremdes Geheimnis
 - das ihm im Rahmen seiner Berufsausübung anvertraut oder bekanntgeworden ist
 - offenbart haben.
- Besondere Rechtfertigungsgründe:**
- II. dd)**